

1503817-88.2021.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022
...

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS.CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESBORDAM DAS ÍNSITAS OU COMUNS À ESPÉCIE.AUMENTO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.FUNDAMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503817-88.2021.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503817-88.2021.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2331850/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 21803104 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7533/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2331850 - 01º D.P. RIO CLARO, 7533/21/924 - 01º D.P. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADILSON DE ANDRADE MEIRELES DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

ADILSON DE ANDRADE MEIRELES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 07 de dezembro de 2021, às 02h31min, na Rua 7, nº 1055, Bairro Palmeiras, na cidade de Rio Claro- SP, teria tentado subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio Claro, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04) e laudo pericial do local (fls. 190/194).

A denúncia foi recebida (fls. 104), o acusado Adilson foi citado (fls. 115) e apresentou resposta escrita (fls. 128/130).

Superada a instrução e a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva com a desclassificação do delito para sua modalidade simples prevista no art. 155, "caput", do Código Penal. (fls. 199/203)

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu sua absolvição diante da atipicidade material da conduta, e ainda, o afastamento das qualificadoras previstas no §4º, incisos I e II, do art. 155 do Código Penal. (fls. 207/216)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime vem cabalmente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04) e laudo pericial do local (fls. 190/194).

Perante a autoridade policial, o acusado apresentou falas desconexas, insinuando que teria adentrado a escola para repousar (fls. 07)

Em juízo, o réu declarou que é usuário de crack. Na data dos fatos estava usando o entorpecente em um terreno ao lado da Escola Municipal José Martins quando começou a garoar e ventar, impedindo o seu uso. Devido a essa circunstância, optou por adentrar a escola passando por uma fresta do alambrado, assim poderia continuar fazendo o uso no pátio. Em determinado momento, a substância já havia acabado e ele visualizou uma janela com uma fresta aberta, empurrou-a com a mão e ela abriu. Com uma vassoura ele passou a "pescar" objetos de dentro da sala, sendo esses um litro de álcool, uma lâmpada, uma caixa de sabão em pó, dois frascos de detergente e alguns sacos de lixo. Colocou os objetos ao seu lado para evadir do local e nesse momento foi abordado e detido. Afirmou que sua intenção era trocar os objetos por entorpecentes e informou que a maçã encontrada já estava em seu bolso e que a caixa de papelão estava dentro da sala do outro lado da fresta, ele a derrubou para pegar os objetos com mais facilidade. Negou que tenha bagunçado a escola. (SAJ)

A testemunha comum Edison Luís Dietrich declarou que trabalha como vigia patrimonial da prefeitura. Na data dos fatos, de madrugada, realizava monitoramento das escolas quando tocou o alarme da Escola Municipal José Martins, no bairro Jardim das Palmeiras. Dirigiu-se até o local para realizar diligências e ao chegar constatou o furto. Encontrou o denunciado dentro de uma sala, comendo uma maçã, mexendo em objetos alimentícios e de limpeza e os arremessando para o outro lado através de um vitrô basculante. Ao questioná-lo, ele respondeu que estaria no local para passear. Informou que não houve arrombamento de portas ou janelas, tendo o réu pulado o alambrado para adentrar a escola e forçado o vitrô para passar através do vão e entrar na sala. Os objetos apresentados na delegacia estavam sendo jogados para o lado de fora da sala. (SAJ)

A testemunha comum, Vitor Loureiro, guarda municipal, declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento quando a Central de Comunicações da Guarda Civil o solicitou para comparecer a Escola Municipal José Martins, no bairro Jardim das Palmeiras, devido uma denúncia de furto. Deslocou-se até o local e encontrou a Vigilância Patrimonial, ocasião em que foi informado que o denunciado havia furtado alimentos, panelas e produtos de limpeza. Abordou o indivíduo no local e o conduziu até o Plantão Policial. Informou que os portões estavam fechados, então acredita que ele tenha entrado na escola escalando o muro. Para entrar na sala ele passou pelo vão do vitrô. Os objetos apresentados na delegacia estavam dentro de uma caixa que ele havia separado para levar. Ao questioná-lo, ele nada respondeu. Negou que tenha visto objetos jogados para fora da sala, mas o local estava muito bagunçado. (SAJ)

De rigor a condenação do réu, eis que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do furto tentado, senão vejamos.

É certo que para configuração do crime de furto, faz-se necessário a presença do dolo, a vontade de subtrair, acrescida do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), finalidade expressa no tipo penal, o que restou delineado no presente caso.

Na oportunidade em que foi ouvido em Juízo, o réu confessou os fatos. Afirmou ser usuário de crack. No dia dos fatos, fazia uso do entorpecente no terreno ao lado da escola municipal, ocasião em que começou a garoar e ventar, razão pela qual adentrou na escola e pode continuar fazendo uso no pátio. Na sequência, visualizou uma janela com a fresta aberta, empurrou-a com a mão e ela abriu. Com auxílio de uma vassoura, passou a "pescar" os objetos que estavam no interior sala. Já havia separado os objetos a serem furtados, quando foi abordado e detido. A intenção era trocá-los por entorpecentes.

Frisa-se que a confissão do réu confirmada espontaneamente em Juízo sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, bem como aliada aos demais elementos de prova, assumem elevado valor probatório, sobretudo quando o próprio réu discorre acerca da dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes.

Soma-se a isso as declarações harmônicas e coerentes das testemunhas ouvidas em Juízo, que foram responsáveis pela abordagem e detenção do réu, tendo ambos confirmado a ocorrência do delito de furto. Destaca-se as declarações da testemunha Edison Luís Dietrich, vigia municipal, o qual declarou que na ocasião dos fatos realizava o monitoramento das escolas quando o alarme tocou. Deslocou-se até o local e deparou-se com o indivíduo no interior de uma sala comendo uma maçã, mexendo em objetos alimentícios e de limpeza, bem como os arremessando para o outro lado através de um vitrô basculante.

Salienta-se que os relatos prestados pelo vigia e pelo guarda municipal que participaram da abordagem e da prisão do réu gozam de presunção de legitimidade, pois decorrentes de atividade funcional de agentes públicos, o que implica na verossimilhança de suas alegações, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia.

Assim, não restam dúvidas de que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório em desfavor do réu, sendo inviável isentá-lo da responsabilidade penal imputada, pois os elementos probatórios são seguros e suficientes e dão conta do envolvimento de Adilson com a prática do furto, sendo sua responsabilização medida de rigor, não havendo como absolvê-lo por insuficiência de provas.

Veja-se que o histórico criminal do réu também não milita a seu favor, possuindo diversas condenações anteriores, inclusive pela prática de delitos patrimoniais.

Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, para que haja a consumação do crime de furto não há necessidade de que ocorra a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo.

Da análise do "iter criminis" percorrido pelo réu, tem-se que o delito não se consumou, razão pela qual a causa de diminuição de pena da tentativa deverá operar, uma vez que foi surpreendido pelas testemunhas no momento em que separava a "res furtiva", e já se preparava para se evadir do local, conforme o próprio réu narrou em seu interrogatório.

Outrossim, no tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o laudo pericial não é o único meio de prova possível para comprovar a incidência dessa qualificadora, eis que plenamente possível, considerando as circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, como a prova testemunhal e documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

No entanto, da análise de todo conjunto probatório, tem-se que em que pese vislumbra-se a existência do laudo pericial às fls. 190/194, que assim constatou "amolgaduras em janelas que davam visão da sala 15 para área externa", tal constatação quando confrontada com a prova oral colhida, deixa sérias dúvidas se o réu efetivamente rompeu obstáculo para adentrar no local, uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo foram categóricas ao afirmarem que o réu adentrou no local através de um vão do vitrô, tendo forçado-o, sendo que os danos constatados pelo referido laudo referem-se, exclusivamente, às janelas.

Como se não bastasse, depreende-se da análise dos anexos fotográficos 02 e 03 (fls. 193), que os danos constatados nas janelas são meramente superficiais, sendo que entendo que não tenham sido imprescindíveis para a transposição do obstáculo.

Frisa-se que no ordenamento pátrio vigora o princípio do livre convencimento motivado do juiz, conforme prevê o artigo 182 do Código de Processo Penal, o que implica dizer que o julgador não fica adstrito exclusivamente às conclusões do laudo pericial, pelo contrário, detém liberdade para analisar as provas colhidas podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios.

Assim, considerando que para que a qualificadora rompimento de obstáculo reste configurada faz-se necessário a ocorrência do dano efetivo ao obstáculo para subtração da coisa, ainda que parcial, e no caso dos autos essa dinâmica não tenha restado suficientemente demonstrada, imperioso se faz, portanto, seu afastamento.

Quanto a qualificadora relativa à escalada, também inviável seu reconhecimento, pois como bem alegado pela Defesa em seu parecer, fato é que no presente caso além da ausência de prova técnica nesse sentido, não se vislumbra a existência de nenhum elemento probatório apto o suficiente para demonstrar que o agente tenha escalado o muro para adentrar no local.

Finalmente, no presente caso não há que se falar em atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância. Veja-se que o réu é multirreincidente, que ostenta outras condenações definitivas por delitos de natureza patrimonial, o que demonstra que possui personalidade desregrada e uma maior reprovabilidade da conduta imputada, sendo, portanto, inviável a aplicação de tal princípio.

Evidente, então, sendo as provas colhidas suficientes para a condenação, que o acusado deve receber a sanção prevista no art. 155, "caput", c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base do réu 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que é portador de péssimos antecedentes (fls. 72 - processo nº 0003572-06.2011.8.26.0510 fls. 73 - processo nº 0004442-22.2009.8.26.0510). Assim, sua pena inicial será de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência (fls. 72 - processo nº 0001237-62.2021.8.26.0510; fls. 74 - processo nº 0007776-54.2015.8.26.0510; processo nº 0008310-42.2008.8.26.0510; fls. 75 - processo nº 0009449-97.2006.8.26.0510; fls. 76 - processo 0010994-37.2008.8.26.0510; fls. 77 - processo nº 0011679-39.2011.8.26.0510; fls. 78 - processo nº 0012127-12.2011.8.26.0510; fls. 79 - processo nº 0018389-46.2009.8.26.0510; fls. 80 - processo nº 1501171-42.2020.8.26.0510). Como são nove os processos que geraram a reincidência, compenso a atenuante com um dos processos e utilizo a preponderância legal da reincidência prevista no artigo 67 do Código Penal para aumentar sua pena, excepcionalmente, em 1/3, tendo em vista sua multirreincidência específica em crimes patrimoniais, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta, passando sua pena para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Anoto que não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Corroborando o entendimento desta dosimetria, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS.CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESBORDAM DAS ÍNSITAS OU COMUNS À ESPÉCIE.AUMENTO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.FUNDAMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. Uma vez que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas testemunhais colhidas nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, não se coaduna com a via do especial, dada a necessidade de incursão na seara probatória, inadmissível, nos termos da Súmula 7 STJ.

2. Inexiste ilegalidade no que diz respeito à exasperação da pena-base pela culpabilidade e pelas consequências do delito negativadas em virtude de circunstâncias que desbordam das ínsitas ou comuns à espécie, justificando o trato negativo das vetoriais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência específica do réu constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da pena em patamar acima de 1/6.

4. Tem-se por legítima a aplicação cumulada das causas de aumento de pena no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandam punição mais rigorosa e houver fundamentação. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1865956/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Na terceira fase, reduzo a pena do réu em 1/3, em razão da tentativa, diante da proximidade da consumação do delito, pois o réu já havia "pescado" os itens, conforme ele próprio declarou. Dessa forma, sua pena passará para 01 ano e 13 dias

de reclusão e 09 dias-multa.

Não há outras causas de aumento ou de diminuição, motivo pela qual torno definitiva a pena fixada acima.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal diante da ausência de elementos acerca da situação financeira do réu.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, eis que é portador de péssimos antecedentes e é multirreincidente, bem como a medida não se mostra socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ADILSON DE ANDRADE MEIRELES DA SILVA para CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão em regime semiaberto e 09 (nove) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade acima aplicada pelas restritivas de direito e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da fundamentação.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o montante de pena aplicada.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 19 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA